



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1121320 - SP (2026/0338977-6)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : GRAZIELY BAPTISTA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRESUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA.

1. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pressupõe a ausência de dedicação a atividades criminosas, vedada a conclusão por presunção, devendo apoiar-se em elementos concretos do caso.

2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não autoriza o afastamento do tráfico privilegiado, exigindo-se motivação específica que demonstre a inserção estável do agente na prática delitiva; hipótese em que se manteve a fração de 1/2 da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme a sentença restabelecida.

3. O regime inicial mais gravoso reclama fundamentação concreta, relacionada às circunstâncias judiciais e à gravidade efetiva da conduta, não bastando remissão genérica à natureza do crime ou à quantidade de entorpecente.

4. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige motivação idônea quanto à inadequação da medida ao caso, considerada a pena aplicada, as circunstâncias judiciais e as diretrizes legais.

5. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 01 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1121320 - SP (2026/0338977-6)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
AGRAVADO : **GRAZIELY BAPTISTA DOS SANTOS**
ADVOGADO : **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
INTERES. : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
IMPETRADO : **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRESUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA.

1. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pressupõe a ausência de dedicação a atividades criminosas, vedada a conclusão por presunção, devendo apoiar-se em elementos concretos do caso.

2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não autoriza o afastamento do tráfico privilegiado, exigindo-se motivação específica que demonstre a inserção estável do agente na prática delitiva; hipótese em que se manteve a fração de 1/2 da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme a sentença restabelecida.

3. O regime inicial mais gravoso reclama fundamentação concreta, relacionada às circunstâncias judiciais e à gravidade efetiva da conduta, não bastando remissão genérica à natureza do crime ou à quantidade de entorpecente.

4. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige motivação idônea quanto à inadequação da medida ao caso, considerada a pena aplicada, as circunstâncias judiciais e as diretrizes legais.

5. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 35):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO PELA CORTE A QUO. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONSTANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

Ordem concedida liminarmente para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Nas razões, a parte agravante alega que o *habeas corpus* é sucedâneo recursal, devendo não ser conhecido por ausência de flagrante ilegalidade, sob pena de violação do sistema recursal e da adequada finalidade do *writ*.

Argumenta que houve transporte intermunicipal de 4.909,14 g de maconha, em 6 tijolos, destinados a ponto de venda, circunstâncias que demonstram inserção na logística de distribuição da droga e evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando o benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta que não há *bis in idem*, pois a quantidade foi considerada na terceira etapa da dosimetria para fundamentar o afastamento da minorante, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, em harmonia com a orientação de repercussão geral e com a jurisprudência consolidada.

Defende que o regime aberto impede as finalidades preventivas, repressivas e ressocializadoras, e que a substituição da pena por restritivas de direitos seria desproporcional e configuraria proteção jurídica deficiente na espécie.

Afirma que os Temas repetitivos 1.154 e 1.241 da Terceira Seção impõem a consideração da quantidade expressiva de drogas na dosimetria e autorizam o afastamento da minorante quando os elementos concretos revelam dedicação a atividades criminosas, além de invocar proporcionalidade, individualização da pena e efetividade da repressão ao narcotráfico.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando o redutor do § 4º do art. 33, mantendo o regime inicial fixado ou, ao menos, modulando a fração da minorante e o regime diante da quantidade e variedade de drogas.

Não abri vista ao agravado.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental **não** merece provimento.

A decisão agravada concedeu liminarmente a ordem. Resumiu a condenação por tráfico, com apreensão de 4.909,14 g de maconha, em 6 tijolos. Registrou que a defesa requereu a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena, e que o Tribunal local afastara o redutor, fixara 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e negara a substituição.

Afirmou que não havia elementos concretos, para além dos inerentes à configuração do delito, capazes de demonstrar dedicação da paciente a atividades criminosas. Assentou, ainda, que a quantidade apreendida, por si só, não justificava o afastamento do tráfico privilegiado, mantendo a fração de 1/2 aplicada na sentença, além de reconhecer a insuficiência de fundamentação para impor o regime inicial fechado e para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, motivo pelo qual restabeleceu a sentença.

A corroborar: AgRg no AREsp n. 3.130.853/BA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026; AgRg no REsp n. 2.235.376/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026; AgRg no HC n. 1.065.783/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 31/3/2026; e AgRg no HC n. 1.031.943/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEXTA TURMA

AgRg no HC 1.121.320 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número Registro: 2026/0338977-6

Número de Origem:

15019742420258260389

Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026

Relator do AgRg

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PACIENTE : GRAZIELY BAPTISTA DOS SANTOS

CORRÉU : THAGO BAPTISTA

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVADO : GRAZIELY BAPTISTA DOS SANTOS

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 01 de outubro de 2026